

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 273/2531 นาย ณรงค์ พิวละมุล
นาย วิชัย ทวี สิทธิ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156, มาตรา 172, มาตรา 176

โจทก์ยื่นคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา ต่อมาโจทก์แถลงไม่ติดใจขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา และขอขยายเวลาวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมอีก 10 วัน ศาลชั้นต้นอนุญาตในวันเดียวกัน และสั่งว่าหากไม่นำเงินมาวางภายใน 10 วันถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง โดยโจทก์ได้ลงลายมือชื่อในช่องหมายเหตุในคำร้องที่ระบุว่า ข้าพเจ้ารอฟังคำสั่งอยู่ถ้าไม่รอถือว่าทราบแล้ว ดังนั้นต้องถือว่าโจทก์ทราบคำสั่งในวันนั้นแล้ว เมื่อถึงวันครบกำหนดโจทก์ไม่นำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมคำสั่งของศาลชั้นต้นย่อมมีผลทันทีโดยไม่ต้องมีคำสั่งอีก ซึ่งคำสั่งทิ้งฟ้องของศาลชั้นต้นเท่ากับเป็นคำสั่งไม่รับฟ้อง และเมื่อศาลไม่รับฟ้องแล้วโจทก์จะร้องขอดำเนินคดีอย่างอนาถาโดยขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องของโจทก์อีกไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษานิติกรรมจำนองที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 เป็นโมฆะ ขอให้คืน น.ส.3 ให้โจทก์โดยยื่นคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา ในวันนัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา โจทก์แถลงว่าไม่ติดใจไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาแล้ว ขอเวลา 45 วัน เพื่อหาเงินมาวางเป็นค่าฤชาธรรมเนียมการฟ้องคดี ศาลให้เวลาถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2528 ครั้นถึงวัน

ครบกำหนด โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลาวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมอีก 10 วันศาล
ชั้นต้นมีคำสั่งว่าอนุญาตเป็นครั้งสุดท้ายหากไม่นำเงินมาวางภายใน 10 วันถือว่า
โจทก์ทิ้งฟ้อง เมื่อครบกำหนดแล้ว โจทก์ไม่ได้วางเงินค่าฤชาธรรมเนียม วันรุ่งขึ้น
จากครบกำหนดได้มายื่นคำร้องว่ายากจนไม่มีเงินชำระค่าฤชาธรรมเนียมขอให้ศาล
ชั้นต้นไต่สวนคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้อง ให้
จำหน่ายคดีและยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาว่าโจทก์ไม่ได้ทิ้งฟ้องเนื่องจากคำร้องของโจทก์
ฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2528 ที่ขอขยายระยะเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมศาล
ออกไปอีก 10 วันนั้นโจทก์ได้ทราบคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเมื่อวันที่ 30
กรกฎาคม 2528 จึงต้องนับ 1 ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2528 และครบ 10 วันใน
วันที่ 9 สิงหาคม 2528 เมื่อโจทก์เห็นว่าสุดความสามารถที่จะหาเงินมาชำระค่า
ธรรมเนียมศาลได้ จึงได้ยื่นคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในวันที่ 9 สิงหาคม
2528 อีก ศาลชั้นต้นจะต้องรับคำร้องของโจทก์ไว้ไต่สวน และไม่ชอบที่จะสั่งว่าโจทก์
ทิ้งฟ้องเพราะยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ขยายออกไป พิจารณาดูแล้วเห็นว่าคำร้อง
ของโจทก์ฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2528 ที่ขอขยายระยะเวลาชำระค่าธรรมเนียม
ศาลออกไปอีก 10 วัน นั้น ปรากฏว่าโจทก์ได้ลงลายมือชื่อในช่องหมายเหตุในคำร้อง
ที่ระบุว่า ข้าพเจ้ารอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอถือว่าทราบแล้ว และศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งใน
วันเดียวกันนั้นเอง จึงต้องถือว่า โจทก์ได้ทราบคำสั่งของศาลในวันนั้นแล้ว ระยะเวลา
10 วันที่ขยายออกไปต้องนับ 1 ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2528 และครบกำหนดใน
วันที่ 8 สิงหาคม 2528 เมื่อในวันดังกล่าวโจทก์ไม่นำเงินมาชำระค่าธรรมเนียม คำสั่ง
ของศาลชั้นต้นย่อมมีผลทันทีโดยไม่ต้องมีคำสั่งอีก และที่ศาลอุทธรณ์เห็นว่าคำสั่ง
ของศาลชั้นต้นที่ถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องเท่ากับเป็นคำสั่งไม่รับฟ้องนั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้อง
ด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นส่วนที่โจทก์จะขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวน
คำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาของโจทก์นั้น เห็นว่า เมื่อศาลไม่รับฟ้องแล้วโจทก์

จะร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาโดยขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องของโจทก์อีก
ไม่ได้ ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจิตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ